

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יעקב אשר
משה גפני
אורי מקלב

875/25/פ

הצעת חוק החזר גביית יתר (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2022

1. תיקון חוק
הבנקאות (שירות
ללקוח)
- בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א–1981¹, אחרי סעיף 8 יבוא :

"החזר גבייה ביתר 8א. נקט תאגיד בנקאי הליכים לגביית החזרי הלוואה נגד לקוח, ונקבע כי התאגיד הבנקאי חייב להחזיר לו סכום או חויב התאגיד הבנקאי בהוצאות הלקוח, יחושב סכום החזר או ההוצאות באותה שיטה ודרך שבה חושב החוב הנטען, ובכלל זה ריבית, הפרשי הצמדה ושכר טרחת עורך דין, בשיעור זהה לשיעור שנגבה מהלקוח בשל ההלוואה."

2. תיקון חוק הגנת הצרכן
הצרכן
- בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981², בסעיף 1ד13 –

(1) בסעיף קטן (א), במקום פסקה (2) יבוא :

"(2) מצא העוסק כי גבה מהצרכן סכום עודף או נקט העוסק בהליכי גבייה נגד צרכן ונקבע כי העוסק חייב תשלום לצרכן, יחושב סכום החזר או ההוצאות באותה שיטה ודרך שבה חושב החוב הנטען, ובכלל זה ריבית, הפרשי הצמדה ושכר טרחת עורך דין, בשיעור זהה לשיעור שנגבה מהלקוח." ;

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 258.

² ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

(2) סעיף קטן (ג) – בטל.

תיקון חוק הפיקוח 3. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו – על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) 2016³, אחרי סעיף 49 יבוא:

"החזר תשלומים 49א. נקט נותן שירותים פיננסיים הליכי גבייה בשל ללקוח הלוואה, ונקבע כי נותן השירותים הפיננסיים חייב להחזיר סכום ללקוח או חויב נותן השירותים הפיננסיים בהוצאות הלקוח, יחושב סכום ההחזר או ההוצאות באותה שיטה ודרך שבה חושב החוב הנטען, ובכלל זה ריבית, הפרשי הצמדה ושכר טרחת עורך דין, בשיעור זהה לשיעור שנגבה מהלקוח בשל הלוואה."

דברי הסבר

גופים פיננסיים, תאגידים בנקאיים וכן עוסקים אשר מנהלים הליכי גבייה נגד לקוחותיהם, נוהגים לגבות ריבית פיגורים גבוהה וכן הוצאות והצמדות שונות. אולם, במקרים שבהם מתברר כי הלקוח או הצרכן, לפי העניין, הוא זה שזכאי להחזר כספי מהגופים האמורים, מקבל הלקוח או הצרכן את כספו במחיר הקרן ולעיתים בתוספת הפרשי הצמדה, אך ללא ריבית הפיגורים הגבוהה פי כמה, שכר טרחה או תוספות למיניהן.

לפיכך, מוצע לתקן את חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א–1981, את חוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 ואת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו–2016, כדי למנוע מגופים עסקיים, תאגידים בנקאיים ונותני שירותים פיננסיים מלפעול נגד לקוחותיהם שלא בתום לב. בהתאם לכך, מוצע לקבוע כי חישוב תשלומים שנגבו ביתר ייעשה באותה שיטה ובאותה דרך שלפיה חישב הגוף העסקי את החוב, דהיינו, לסכומים אלה יתווספו שכר טרחה, הוצאות, ריבית או הצמדה, כפי שנגבו מהלקוח.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (116/22/פ), על ידי חברי הכנסת עפר שלח ומיקי לוי (119/22/פ) ועל ידי חבר הכנסת איציק שמולי (1138/22/פ), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת יעקב אשר (187/23/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (116/24/פ). הצעת החוק זהה לפ/116/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

³ ס"ח התשע"ו, עמ' 1098.